6 - Focus sur certaines opérations patrimoniales des mineurs

Olivier Chomono
Directeur associé LA CURATÉLAIRE - Administrateur AUREP & Coresponsable pédagogique GPS
LA CURATÉLAIRE - Patrimoine de la personne vulnérable

Nathalie Peterka
Professeur à l'Université Paris-Est Créteil - Directrice du Master Droit privé - Directrice du M2 Droit privé des personnes et des patrimoines et du M2 Protection de la personne vulnérable - Co-directrice du DIU d'Expertise médicale dans le cadre de la protection des majeurs

Le focus proposé sur certaines opérations patrimoniales des mineurs met en lumière les difficultés rencontrées en pratique dans la mise en œuvre des règles applicables sous l'administration légale et la tutelle.

L'ESSENTIEL

La vente ou l'apport en société de l'immeuble appartenant au mineur fait partie des actes imposant l'accord préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. / 6-1, 6-2 et 6-13

L'acceptation pure et simple d'une succession échue au mineur sous tutelle est possible, sans l'autorisation du conseil de famille ou du juge, dès lors que l'actif dépasse manifestement le passif. / 6-4

L'ouverture d'un compte bancaire au nom d'un mineur constitue un acte de disposition. / 6-7

Si les représentants peuvent souscrire un contrat d'assurance-vie au nom du mineur, ils ne peuvent pas rédiger la clause bénéficiaire à sa place, à moins que celle-ci ne modifie pas la dévolution du capital-décès. / 6-10 et 6-11

Les clauses statutaires limitatives de responsabilité d'un associé mineur ne sont pas opposables aux créanciers. / 6-14

En principe, l'exercice du droit de vote en assemblée générale pour le compte d'un mineur constitue un acte d'administration, sauf pour certaines décisions présumées être des actes de disposition sauf circonstances d'espèce. / 6-15

Si l'emprunt contracté au nom du mineur nécessite l'accord du juge, tel n'est pas le cas de l'emprunt par une SCI ayant un associé mineur. / 6-15

Le mineur et l'immobilier : quid de la vente d'un bien immobilier lui appartenant ?

Dans l'administration légale : un acte de disposition aggravé

6-1 Il ne fait pas de doute que la vente de l'immeuble qui appartient au mineur constitue un acte de disposition au sens de l'annexe 1, colonne 2 du décret du 22 décembre 2008 (voir § 5-6). Comme on l'a vu, les actes de disposition requièrent, en principe, l'accord des deux administrateurs légaux en cas d'administration légale conjointe (voir § 5-10). Toutefois, il convient également de vérifier si l'acte de disposition en cause figure dans la liste des actes de disposition aggravés de l'article 387-1 du code civil (voir § 5-11).

Ce texte prévoit, en effet, que l'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles, vendre de gré à gré un immeuble appartenant au mineur (c. civ. art. 387-1, 1°).

À cet égard, le législateur précise que l'autorisation du juge détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.

NOTRE CONSEIL

Même si le texte ne le prévoit pas, il est recommandé de fournir au juge des tutelles des attestations de valeurs émises par des professionnels lui permettant de fixer le prix ou le seuil de prix auquel l'acte pourra être passé.

Dans la tutelle : un acte de disposition spécial nécessitant l'avis de deux professionnels qualifiés

6-2 La vente de gré à gré s'analysant en un acte de disposition au sens de l'annexe 1, colonne 2 du décret de 2008 (voir § 6-1), le tuteur ne peut représenter le mineur qu'avec l'autorisation préalable du conseil de famille (c. civ. art. 505) (voir § 5-23). L'autorisation de vendre ne peut être donnée qu'après le recueil obligatoire de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés (dans le cadre de la vente immobilière, le professionnel qualifié devra être titulaire d'une carte T. Par exemple : un notaire et un agent immobilier ou deux agents immobiliers) (c. civ. art. 505, al. 4).

ATTENTION

En présence d'un mineur sous l'administration légale ou sous la tutelle, la pratique qui consiste à établir un avant-contrat sous la condition suspensive de l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille est prohibée. L'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille étant un élément de validité du consentement du vendeur mineur qui conditionne l'efficacité de la vente, il est proscrit de l'intégrer dans les conditions suspensives. En revanche, rien n'interdit à l'acquéreur de faire une promesse d'achat, l'acquéreur n'étant pas, lui, sous une incapacité d'exercice.

Le mineur et la transmission à titre gratuit

L'acceptation de la succession dans la tutelle

6-3 Principe

Pour l'héritier mineur sous tutelle, le représentant ne peut, en principe, accepter la succession qu'à concurrence de l'actif net. Par ailleurs, la renonciation à succession comme la révocation de la renonciation nécessitent une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge (c. civ. art. 507-1).

6-4 Déjudiciarisation de certains actes de disposition

Depuis 2019 (loi 2019-222 du 23 mars 2019), certains actes de disposition ont toutefois été déjudiciarisés et peuvent être réalisés sans l'autorisation du conseil de famille ou du juge. Il en est ainsi :

-de l'acceptation pure et simple d'une succession échue au mineur en tutelle à la condition que le notaire en charge du règlement de la succession atteste de son caractère manifestement excédentaire (avant 2019, l'acceptation pure et simple était soumise à l'autorisation du conseil de famille, cette branche de l'option successorale exposant le mineur à l'obligation ultra vires. Toutefois, le conseil de famille ne pouvait donner son autorisation qu'après s'être assuré que l'actif de succession dépassait manifestement le passif. En pratique, le conseil de famille ou le juge se fondaient sur l'état liquidatif de la succession établi par le notaire pour autoriser ou non le tuteur à accepter purement et simplement la succession au nom du mineur) (c. civ. art. 507-1) ;

-du partage amiable (avant 2019, le tuteur devait, dans tous les cas, solliciter l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles pour représenter le mineur à un partage amiable) (c. civ. art. 507). Toutefois, en cas d'opposition d'intérêts entre le tuteur et le mineur, il faudra saisir le conseil de famille ou le juge des tutelles afin qu'il autorise le recours au partage amiable. Étant précisé que dans ce cas :

-soit le conseil de famille purge le conflit d'intérêts et estime que, malgré cela, le tuteur (ou le subrogé tuteur désigné) peut valablement représenter le mineur ;

-soit le conseil de famille estime que le tuteur ne peut pas valablement exercer sa mission sur ce point (et il n'y a pas de subrogé tuteur) : le conseil de famille pourra alors désigner un tuteur ad hoc pour représenter le mineur aux opérations de partage (par exemple, le frère majeur est désigné tuteur de son frère mineur et les deux enfants sont appelés à la succession du même grand-parent qui va être partagée). Si un subrogé tuteur avait été désigné, ce dernier pourra remplacer le tuteur.

Par ailleurs, qu'il y ait ou non conflit d'intérêts, l'état liquidatif doit être soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, avant la signature de l'acte de partage.

Pour rappel, dans l'administration légale, l'acceptation pure et simple d'une succession échue au mineur est un acte de disposition soumis au contrôle obligatoire du juge des tutelles (voir § 5-11). Cette différence de traitement avec la tutelle peut surprendre quand on sait que l'ordonnance de 2015 repose sur le postulat d'une bienveillance parentale et d'une présomption de bonne gestion des parents.

L'acceptation des libéralités dans la tutelle

6-5 Actes d'administration

Sont considérés comme des actes d'administration pouvant être effectués par le tuteur seul au nom et pour le compte du mineur (c. civ. art. 504) :

-l'acceptation de legs non grevé de charge ;
-l'acceptation d'une donation non grevée de charge ;
-l'acceptation de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie sans charge.

Les ascendants du mineur peuvent accepter la donation pour lui (c. civ. art. 935) (voir § 5-16).

6-6 Actes de disposition

Sont considérés comme des actes de disposition nécessitant l'autorisation préalable du conseil de famille ou, à défaut, du juge (c. civ. art. 502) :

-l'acceptation de legs grevé de charge ;
-l'acceptation d'une donation grevée de charge ;
-l'acceptation de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie avec charge.

Le mineur et ses relations bancaires

Le compte de dépôt

6-7 L'ouverture du compte

L'annexe 1, colonne 2, du décret de 2008 considère l'ouverture de tout compte ou livret au nom du mineur comme un acte de disposition. On a vu que les qualifications portées dans l'annexe 1 sont fixes sans disqualification possible (voir § 5-6).

Pourtant, on voit bien que cette qualification ne se justifie pas pour un tel acte. Elle s'explique en réalité par le fait que le décret de décembre 2008 raisonne sur le modèle des majeurs protégés. Or, pour les majeurs protégés, le code civil soumet l'ouverture d'un compte en banque à l'autorisation du juge des tutelles (c. civ. art. 427, al. 1 et 2).

Seule l'ouverture d'un premier compte ou livret est considérée comme un acte d'administration (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, annexe 1, colonne 1 ; c. civ. art. 427, al. 4).

6-8 Le fonctionnement du compte

L'administrateur légal peut placer ou retirer des fonds sur un compte de dépôt (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, annexe 1, colonne 1).

Le tuteur peut, sans autorisation, placer des fonds sur un compte et procéder à des retraits (c. civ. art. 501). Toutefois, le conseil de famille peut prescrire par avance les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds.

Le compte de capital

6-9 Le tuteur peut seul prélever de faibles sommes sur les comptes de placement.

En revanche, dans l'administration légale, l'accord des deux administrateurs légaux est requis pour prélever des sommes même faibles sur les comptes de placement (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, annexe 1, colonne 2).

Le mineur et l'assurance-vie

Désignation ou substitution de bénéficiaire pour le compte du mineur

6-10 L'impossibilité de rédiger une clause bénéficiaire pour autrui…

L'enfant mineur ne peut souscrire un contrat d'assurance-vie que par le biais de ses représentants légaux.

Constituant un acte de disposition (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, annexe 1, colonne 2), la souscription d'un contrat d'assurance-vie nécessite :

-l'accord des deux parents en cas d'administration légale conjointe ou l'intervention du seul parent en cas d'administration légale unilatérale (voir § 5-10) ;
-l'autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles en cas de tutelle (voir § 5-23).

Si les représentants peuvent souscrire un tel contrat, ils ne peuvent pas techniquement rédiger la clause bénéficiaire pour autrui (c. civ. art. 903 et 904).

Or, à défaut de désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant et sont taxés aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun (sans pouvoir bénéficier de la fiscalité favorable de l'assurance-vie prévue à l'article 990, I du CGI) (c. ass. art. L. 132-11).

6-11 … sauf si la clause est sans impact sur la dévolution du capital-décès

Pour contourner les effets négatifs de l'absence de désignation bénéficiaire, il est possible de prévoir que le capital-décès revienne à ceux qui en auraient été les bénéficiaires si le contrat souscrit avait été un contrat de capitalisation, comme indiqué dans le tableau ci-après. L'idée étant que la clause bénéficiaire ne doit pas avoir d'impact sur la dévolution du capital-décès.

Désignation ou substitution de bénéficiaire pour le compte d'un mineur		
Mineur de moins de 16 ans	**Mineur de plus de 16 ans**	**Mineur émancipé**

« Mes héritiers ab intestat » (1)	« Mes héritiers en proportion de leurs parts héréditaires » ou « Selon mes dispositions testamentaires déposées chez Maître … » (2)	Clause libre

(1) Selon l'article 903 du code civil, le mineur de moins de 16 ans ne peut pas disposer par testament.

(2) À partir du moment où le mineur a plus de 16 ans, l'article 904 du code civil prévoit qu'il ne peut disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Par conséquent, il n'est pas permis de prévoir une clause stipulant « mes héritiers ab intestat », seule une clause prévoyant « Selon mes dispositions testamentaires déposées chez Maître … » ou bien « Mes héritiers en proportion de leurs parts héréditaires » étant valable. Sur la distinction entre « Mes héritiers ab intestat » et « Mes héritiers en proportion de leurs parts héréditaires », voir l'exemple ci-dessous.

EXEMPLE

Un contrat d'assurance-vie a été souscrit par les parents pour le compte de leur fille mineure alors que cette dernière avait moins de 16 ans. À l'âge de 24 ans, celle-ci rédige un testament instituant son compagnon légataire universel de sa succession. Elle décède en 2025. L'assureur va considérer que le capital-décès doit revenir au légataire universel et verser celui-ci entre ses mains. Les frères et sœurs vont alors contester considérant qu'à l'âge auquel le contrat d'assurance-vie avait été souscrit, les bénéficiaires ne pouvaient être que les héritiers ab intestat. Pour gratifier son compagnon, il aurait fallu modifier la clause bénéficiaire à partir de ses 18 ans en prévoyant « ses héritiers en proportion de leurs parts héréditaires ».

Les pouvoirs des représentants légaux aux différentes étapes de la vie du contrat

6-12 L'assurance-vie étant un acte grave et dans la quasi-totalité un acte de disposition (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, annexe 1 ou 2), cela va se traduire dans les pouvoirs accordés aux représentants du mineur aux différentes étapes de la vie du contrat ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous.

	Adhésion	Désignation ou substitution du bénéficiaire	Versement de nouvelles primes	Rachats ou avance
Administration légale	Les administrateurs légaux	Les administrateurs légaux	Les administrateurs légaux	Les administrateurs légaux
Tutelle des mineurs	Tuteur autorisé par le conseil de famille	Tuteur autorisé par le conseil de famille	Tuteur autorisé par le conseil de famille (sauf circonstances d'espèce)	Tuteur autorisé par le conseil de famille

ASSURANCE-VIE ET TIERS ADMINISTRATEUR ?

L'article 384 du code civil relatif au tiers administrateur ne vise que « les biens donnés ou légués au mineur » (voir § 5-17). La question se pose alors de savoir si un tiers administrateur pourrait être désigné pour gérer le capital transmis au mineur par le biais d'un contrat d'assurance-vie dans la mesure où est transposé à l'assurance-vie un certain nombre de dispositions qui ont trait aux donations (par exemple, les incapacités de recevoir

à titre gratuit qui frappent les professionnels de santé en vertu de l'article 909 du code civil).

Cette question n'ayant pas été posée directement à la Cour de cassation, on ignore donc si le texte de l'article 384 du code civil peut être étendu à la clause bénéficiaire d'une assurance-vie de manière générale ou seulement dans l'hypothèse où l'assurance-vie serait requalifiée en donation indirecte. Si, en principe, les textes dérogatoires comme l'article 384 du code civil sont d'interprétation stricte, une partie de la doctrine (dont l'AUREP) est favorable à la désignation d'un tiers administrateur du capital de l'assurance-vie.

Le mineur et la société civile

L'entrée du mineur dans la SCI par apport d'un immeuble lui appartenant

6-13 Le mineur peut entrer au capital d'une SCI de différentes façons (par apports à la constitution ou lors d'une augmentation de capital, par acquisition à titre gratuit ou à titre onéreux des parts, …). Lorsque l'entrée au capital se fait par apport des biens du mineur, ceux-ci peuvent être de différentes natures (immeuble, valeurs mobilières ou instruments financiers, numéraire, …).

L'apport en société d'un immeuble appartenant au mineur sous l'administration légale constitue un acte de disposition nécessitant l'autorisation préalable du juge des tutelles (c. civ. art. 387-1, 2°). En effet, cet acte figure dans la liste des actes de disposition aggravés nécessitant le contrôle obligatoire du juge.

À NOTER

Il est permis de supposer que le juge saisi mette également en place un contrôle renforcé pour soumettre à son autorisation préalable le vote d'un certain nombre de décisions aux assemblées pour le compte du mineur (c. civ. art. 387-3) (voir § 6-15).

La vie du mineur associé de la SCI

6-14 Les associés répondant indéfiniment des dettes : faut-il adapter les statuts ?

L'article 1857 du code civil prévoit que les associés d'une société civile sont responsables indéfiniment sur leur patrimoine propre des dettes sociales à hauteur de leur part dans le capital social. Toutefois, cette responsabilité est subsidiaire en ce sens que le créancier ne peut poursuivre l'associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la société (c. civ. art. 1858).

En cas d'insolvabilité de la société, la question se pose de savoir si on peut adapter les statuts de façon à limiter la contribution au passif de l'associé mineur. Si cette clause des statuts est opposable aux associés (« gentleman agreement »), elle n'est pas opposable aux créanciers dans la mesure où il ne peut pas être dérogé à l'obligation à la dette qui est une disposition d'ordre public (c. civ. art. 1857 ; voir « Société civile immobilière », RF 2023-3, § 1922).

6-15 La question du vote de certaines décisions

Il ressort de l'annexe 2 du décret 2008-1484 du 22 décembre 2008 que certaines décisions prévues à l'ordre du jour d'une assemblée sont regardées comme des actes de disposition sauf circonstances d'espèce (reprise des apports, modification des statuts, prorogation et dissolution du groupement, agrément d'un associé, …).

Comme on l'a vu (voir § 5-7), l'annexe 2 pose une présomption simple de la qualification des actes qui peut être renversée.

Si le mineur est placé en tutelle (voir § 5-23), le tuteur devra demander l'autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles pour statuer sur les résolutions qui sont portées à l'ordre du jour. Si, en principe, l'assemblée est convoquée 15 jours avant sa tenue, le juge des tutelles dispose quant à lui d'un délai de 3 mois pour répondre à la requête qui lui est ainsi soumise. L'absence de réponse du juge des tutelles avant la tenue de l'assemblée est alors constitutive d'une situation de blocage.

C'est donc tout l'intérêt de cette annexe 2 et toute la valeur ajoutée des professionnels à s'en servir. En écartant la présomption d'acte de disposition au profit de celle d'acte d'administration, eu égard aux circonstances d'espèce (par exemple, au regard de la modicité de l'opération), le tuteur et lui seul aura les pouvoirs de représenter le mineur en assemblée sans autorisation judiciaire.

QUID DE L'EMPRUNT PAR UNE SCI AYANT UN ASSOCIÉ MINEUR ?

Lorsqu'une SCI, dont l'un des associés est mineur, emprunte, l'emprunteur est la société et non pas l'associé mineur ; dès lors les dispositions de l'article 387-1,3° du code civil nécessitant l'intervention du juge des tutelles n'ont pas lieu de s'appliquer. On a bien compris ici que c'est la SCI qui contracte l'emprunt et non le mineur, raison pour laquelle l'opération échappe à l'autorisation obligatoire du juge.

Par ailleurs, si un vote en assemblée doit intervenir pour autoriser l'emprunt et/ou la constitution de sûreté, la détermination du vote sur cet ordre du jour constitue un acte de disposition, sauf circonstance d'espèce (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, annexe 2, colonne 2).

Parution: 30/04/2026

Droits de reproduction et de diffusion réservés © Groupe Revue Fiduciaire 2026. Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les dispositions.